

주의요구

제 목 수의계약 시 계약상대자 자격검증 불철저

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「국가계약법」에 따라 계약의 성질과 금액 등을 고려하여 가능한 경우에 한해 수의계약을 체결하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「조달관리 및 계약에 관한 지침」 제XX조(수의계약의 제한)에 따르면 수의계약을 체결할 경우 임직원과의 관계확인서, 퇴직자 영입확인서, 수의계약 체결 제한 여부 확인서(이하 “서류 3종”이라 한다)를 제출받도록 되어 있다.

이는 계약상대자가 수의계약 체결 제한업체인지를 확인하고 수의계약이 가능한 업체와 계약을 체결하기 위함이다.

따라서 계약담당자는 수의계약을 체결할 경우 계약상대자로부터 결격사유가 없음을 확인받기 위해 서류 3종을 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 체결된 수의계약 중 계약금액 X천만 원 이상 X천만 원 이하를 대상으로 서류 3종의 첨부 여부를 점검한 결과 서류 3종의 일부 또는 전체를 첨부하지 않은 내역이 XX건 확인되었다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

수의계약 체결 시 「조달관리 및 계약에 관한 지침」에서 정하는 임직원과의 관계확인서, 퇴직자 영입확인서, 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출 받으시기 바랍니다.(주의)